

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5884/2541

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน
จำกัด (มหาชน)

โจทก์

นาย สมบูรณ์ แสง สม ส่วน กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 379, มาตรา 383

ป.วิ.พ. มาตรา 142

ตามสัญญากู้และตามตั๋วสัญญาใช้เงินระบุดอกเบี้ยผิดนัดไว้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยธรรมดาที่ไม่ผิดนัด เพราะฉะนั้นข้อสัญญาระหว่างโจทก์เจ้าหนี้กับจำเลยที่ 1 ลูกหนี้จึงมีลักษณะเป็นค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนความเสียหายซึ่งคู่สัญญา กำหนดกันไว้ล่วงหน้าเมื่อลูกหนี้ผิดนัด ไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร เป็นเบี้ยปรับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 เมื่อศาล เห็นว่าสูง เกินส่วนย่อมมีอำนาจลดลงได้ แต่การลดนั้น จะต้องลดจากส่วนที่สูงเกินไปกว่าที่ ตามปกติสัญญากำหนดไว้ในกรณีไม่ผิดนัด มิใช่ลดลงมาต่ำเกินกว่าอัตราดังกล่าว คำขอท้ายฟ้องของโจทก์ระบุว่า หากจำเลยค้างชำระดอกเบี้ย ครอบรอบระยะเวลา 1 ปี ของเงินต้นตามสัญญากู้จำนวน 1,000,000 บาท นับแต่วันที่ 9 มีนาคม 2539 เป็นต้นไปขอให้นำดอกเบี้ยที่ค้างชำระในแต่ละรอบระยะเวลา 1 ปีดังกล่าวทบเข้ากับ เงินต้นที่ค้างชำระและคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ทบดอกเบี้ยดังกล่าวทุก ๆ 1 ปี เรื่อย ไปในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จแต่ในคำฟ้องของโจทก์นั้นโจทก์ได้ คำนวณดอกเบี้ยที่ค้างชำระคำนวณถึงวันฟ้อง (วันที่ 30 สิงหาคม 2539) เข้ากับต้น เงิน รวมเป็นหนี้ทั้งหมดที่โจทก์ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระแล้วย่อมเป็นไปไม่

ได้ที่จะนำดอกเบี้ยยที่ค้างชำระนับแต่วันที่ 9 มีนาคม 2539 มาคำนวณคิดเป็นดอกเบี้ยยที่ค้างชำระอีกศาลจึงชอบที่จะวินิจฉัยให้ยกคำขอส่วนนี้ของโจทก์เสีย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีวัตถุประสงค์หลายประการรวมทั้งประกอบธุรกิจเงินทุนเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2536 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญากู้เงินโจทก์จำนวน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 13.25 ต่อปีและวันที่ 1 มิถุนายน 2538 จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์อีก 750,000 บาท โดยออกตัวสัญญาใช้เงินไว้เป็นหลักฐานอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15.75 ต่อปี จำเลยที่ 2 ได้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 71233 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจำนองและทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ต่อมาจำเลยที่ 1 ชำระดอกเบี้ยให้บางส่วนแล้วผิดนัดชำระหนี้โจทก์ได้บอกเลิกสัญญาและบอกกล่าวบังคับจำนองแล้ว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,061,858.21 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี จากต้นเงิน 1,750,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้นำดอกเบี้ยยของต้นเงินกู้จำนวน 1,000,000 บาท ที่ค้างชำระในแต่ละรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 9 มีนาคม 2539 ทบเข้ากับเงินต้นที่ค้างชำระและคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระขอให้ยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ขอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน จำนวน 2,061,858.21 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน 1,750,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 71233 พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จำนองออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์จนครบ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยมาสู่ศาลฎีกาตามฎีกาของโจทก์ประเด็นแรกว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจลดดอกเบี้ยจากอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ลงเป็นร้อยละ 15 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ได้หรือไม่ โจทก์ฎีกาโต้เถียงว่าลดไม่ได้ เพราะโจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้แสดงเจตนาตกลงกันไว้โดยชัดแจ้งแล้วดังที่ปรากฏในสัญญากู้เอกสารหมายเลข จ.7 ข้อ 2 และตามตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.8 เห็นว่า ข้อความในสัญญากู้เอกสารหมายเลข จ.7 ข้อ 2 วรรคสอง มีว่า "ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาที่ระบุในสัญญานี้ผู้กู้นยินยอมให้ผู้ให้กู้ปรับอัตราดอกเบี้ยตามวรรคแรกเป็นอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดตามที่ผู้ให้กู้อาจเรียกเก็บจากลูกค้าของตนในฐานะที่เป็นบริษัทเงินทุนประกาศกำหนดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยในขณะนั้นได้ทันทีแทนอัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องชำระตามข้อ 2 วรรคแรก ซึ่งในขณะทำสัญญานี้อัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดที่ผู้ให้กู้ประกาศกำหนดดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 21 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินต้นที่ยังค้างชำระอยู่ตามสัญญานี้ทั้งหมด ส่วนข้อความในตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.8 ก็ระบุว่า

หากผิคนัดให้คิตดอกเบี๊ยะในอัตรา 21 เปอรเซ็นต์ต่อปีนับแต่วันผิคนัด ซึ่งตามสัญญา
เอกสารหมาย จ.7 และตามตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมาย จ.8ดังกล่าวระบุดอกเบี๊ยะ
ผิคนัดไว้สูงกว่าอัตราดอกเบี๊ยะธรรมดาที่ไม่ผิคนัด เพราะฉะนั้น ข้อสัญญาระหว่าง
โจทก์เจ้าหนี้กับจำเลยที่ 1 ลูกหนี้ จึงมีลักษณะเป็นค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายซึ่งคู่สัญญากำหนดกันไว้ล่วงหน้าเมื่อลูกหนี้ผิคนัดไม่ชำระหนี้หรือไม่
ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรมีลักษณะเป็นเบี๊ยะปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 379 เมื่อศาลเห็นว่าสูงเกินส่วนย่อมมีอำนาจลดลงได้แต่การลดนั้นจะ
ต้องลดจากส่วนที่สูงเกินไปกว่าที่ตามปกติสัญญากำหนดไว้ในกรณีไม่ผิคนัด มิใช่ลด
ลงมาต่ำเกินกว่าอัตราดังกล่าวในกรณีของโจทก์สัญญากู้ตามเอกสารหมาย จ.7 ข้อ 2
ระบุให้คิตดอกเบี๊ยะรวมแล้วเท่ากับร้อยละ 13.25 ต่อปี และตามตัวสัญญาใช้เงินอัตรา
ดอกเบี๊ยะในกรณีไม่ผิคนัดร้อยละ 15.75 ต่อปีดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ใช้
ดุลพินิจลดอัตราดอกเบี๊ยะผิคนัดในกรณีสัญญากู้ลงมาเหลือร้อยละ 15 ต่อปีซึ่งยังสูง
กว่าดอกเบี๊ยะในกรณีไม่ผิคนัดจึงมีอำนาจลดลงได้แต่ในกรณีตัวสัญญาใช้เงินศาลชั้น
ต้นและศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจลดอัตราดอกเบี๊ยะผิคนัดลงมาเหลือร้อยละ 15 ต่อปีนั้น
ต่ำกว่าดอกเบี๊ยะในกรณีไม่ผิคนัดเป็นการไม่ชอบ คงลดลงได้ให้เหลือเพียงอัตราร้อย
ละ 15.75 ต่อปี

ที่โจทก์ฎีกาเป็นประเด็นที่สองว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยคำขอ
ของโจทก์ที่ขอนำดอกเบี๊ยะตามสัญญากู้ซึ่งค้างชำระ 1 ปี ทบต้นกับเงินต้นเดิมแล้วคิต
ดอกเบี๊ยะจากเงินต้นที่ทบดอกเบี๊ยะแล้ว (ดอกเบี๊ยะทบต้น) ในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์และยกคำขอดังกล่าวเป็นการไม่ชอบนั้นเห็นว่า คำขอ
ท้ายฟ้องของโจทก์ข้อ 2 โจทก์ขอว่าหากจำเลยค้างชำระดอกเบี๊ยะครบรอบระยะเวลา
1 ปีของต้นเงินตามสัญญากู้จำนวน 1,000,000 บาท นับแต่วันที่ 9 มีนาคม
2539เป็นต้นไป ขอให้นำดอกเบี๊ยะที่ค้างชำระในแต่ละรอบระยะเวลา 1 ปีดังกล่าวทบ
เข้ากับเงินต้นที่ค้างชำระและคิตดอกเบี๊ยะจากเงินต้นที่ทบดอกเบี๊ยะดังกล่าวทุก ๆ 1 ปี

เรื่อยไปในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ในคำฟ้องของโจทก์นั้น โจทก์ได้คำนวณดอกเบี้ยที่ค้างชำระคำนวณถึงวันฟ้องเข้ากับต้นเงินรวมเป็นหนี้ ทั้งหมดที่โจทก์ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระแล้ว จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะนำดอกเบี้ยที่ ค้างชำระนับแต่วันที่ 9 มีนาคม 2539 มาคำนวณคิดเป็นดอกเบี้ยที่ค้างชำระอีกศาล ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยโดยยกคำขอส่วนนี้ชอบแล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 1,000,000 บาท กับร่วมกันชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15.75 ต่อปีในต้น เงิน 750,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมศักดิ์ วงศ์ยืน-สุชาติ ถาวรวงษ์-ระพีณ บุญสิทธิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ